

산학협력단 정관(개정 2025. 10. 1.)

제정 2004.3.1. 18차 개정 2025.11.18.

제1장 총 칙

제1조 (목적) 이 법인은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 및 학교법인 건국대학교 정관 제95조의2에 의하여 설립되었으며, 건국대학교(이하 “대학”이라 한다)의 산학협력에 관한 업무를 관장하는 것을 목적으로 한다.(개정 2019.8.19.)

제2조 (명칭) 본 법인의 명칭은 건국대학교 산학협력단(이하 “산학협력단”이라 한다)이라 한다.

제3조 (사무소 소재지) ①산학협력단의 주된 사무소는 서울특별시 광진구 능동로 120 본 대학 서울 캠퍼스 안에 둔다.(개정 2008.6.23. 2012.3.1.)

②<삭 제 2014. 5. 1.>

제4조 (업무) 산학협력단은 법과 대학의 규정이 정하는 바에 의하여 대학의 산학연협력에 관한 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 산학연협력계약의 체결 및 이행
2. 산학연협력사업과 관련한 회계의 관리
3. 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무
4. 대학의 시설 및 운영의 지원
5. 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무
6. 직무발명과 관련된 기술을 제공하는 자 및 이와 관련된 연구를 수행하는 자에 대한 보상
7. 산학연 협력 총괄 기획 및 조정
8. 산학연 협력 업무 담당자에 대한 교육, 훈련 업무
9. 산학연 협력 수요 및 활동에 대한 정보의 수집, 제공 및 홍보 업무
10. 대학 소속 교직원(이하 “교직원”이라 한다)이 소유하거나 교직원과 그 외의 자가 공동으로 소유한 지식재산권의 수탁관리
11. 산업기술단지지원에관한특례법 제2조에 의하여 산업기술단지안에 포함된 대학의 교지에 입주한 기업 및 연구소 등에 대한 지원
12. 그 밖에 대학의 교지에 설치, 운영되는 외부 연구소 및 기업 등에 대한 지원
13. 그 밖에 산학연협력과 관련한 사항으로서 관련법령이 정하는 사항

[전문개정 2019.8.19.]

제4조의2 (관련기관의 업무조정) 산학협력단은 산학연협력의 목적을 달성하고 그 업무를 수행하기 위하여 법의 범위 내에서 해당 연구 및 산학연협력 수행기관의 업무를 조정 또는 지원할 수 있다.(조선설 2008.6.23. 개정 2019.8.19.)

제4조의3 (산학협력단에 대한 지원) 대학은 제4조의 정관 목적을 달성하기 위하여 산학협력단에서 지원을 요청할 경우 이에 대한 지원을 할 수 있다.(조선설 2008.6.23.)

제2장 조 직

제1절 이사회

제5조 (이사회의 구성) ①산학협력단은 업무집행기구로서 1인의 이사를 둔다.

②산학협력단장(이하 “단장”이라 한다)은 재임 중 이사가 된다.(개정 2019.8.19.)

제2절 단 장·부단장

제6조 (단장의 임면 및 직무) ①산학협력단에는 단장을 두며, 단장은 총장의 제청으로 이사장이 임명한다.

②단장의 임기는 보직재임기간을 원칙으로 하며, 연임할 수 있다.(개정 2019.8.19., 2025.7.24.)

③단장은 산학협력단을 대표하며, 총장의 지도·감독을 받아 그 소관 업무를 총괄한다.(개정 2019.8.19.)

④단장이 사고 등으로 직무를 수행할 수 없을 때에는 대학 총장이 지명하는 자가 그 직무를 대행한다.

⑤산학협력단 단장의 업무를 보좌하기 위하여 부단장 2인을 둘 수 있으며, 부단장은 조교수 이상의 교원으로 보한다.(신설 2021.7.19., 개정 2024.10.23., 2025.4.22.)

제3절 운영위원회

제7조 (설치) ①산학협력단 운영에 관한 주요사항을 심의하기 위하여 운영위원회를 둔다.(개정 2008.6.23.)

②운영위원회는 필요시 소위원회를 구성하여 운영할 수 있으며, 이에 관한 사항은 따로 정한다.(항 신설 2008.6.23.)

제8조 (기능) 운영위원회는 산학협력단에 관한 다음 각 호의 사항을 심의한다.(개정 2008.6.23., 2019.8.19.)

1. 기본정책 및 제반운영에 관한 주요사항
2. 제규정의 제·개정 및 폐지에 관한 사항
3. 예·결산, 차입금 및 자산의 취득·처분과 관리에 관한 사항
4. 운영차익의 학교회계 전출 또는 적립금으로의 적립 및 용도지정에 관한 사항
5. 기타 운영상 중요하여 위원장이 부의하는 사항(신설 2019.8.19.)

제9조 (구성) ①운영위원회는 당연직 위원인 단장을 포함하여 단장의 추천으로 총장이 임명하는 15인 이내의 교직원으로 구성하며 위원장은 단장으로 한다.(개정 2019.8.19., 2019.12.4.)

②위원장의 임기는 당해 보직 재임기간으로 하고, 다른 위원의 임기는 2년으로 하며 연임할 수 있다.

③운영위원회 서무를 처리하기 위하여 간사를 둘 수 있다.

제10조 (위원장의 직무) ①위원장은 위원회를 대표하고 회무를 총괄한다.

②위원장이 사고가 있을 때에는 위원장이 미리 지정한 위원이 그 직무를 대행한다.

제11조 (회의소집 및 의결) 운영위원회는 위원장이 소집하며 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제12조 (운영세칙) 위원장은 필요시 운영위원회 심의를 거쳐 운영세칙을 정할 수 있다.(개정 2008.6.23.)

제4절 행정조직

제13조 (행정조직) ①단장의 업무를 보좌하며, 산학협력단의 행정사무를 수행하기 위하여 경영지원

팀, 사업지원팀, IP사업지원팀을 둔다.(개정 2017.10.11., 2019.2.19., 2020.12.14., 2021.7.19., 2024.10.23., 2025.7.24.)

1. <삭 제 2017. 10. 11.>

2. <삭 제 2014. 5. 1.>

②행정부서에는 직원, 연구원, 조교를 둘 수 있으며, 단장은 총장의 명을 받아 소속 인원을 지휘·감독한다.

③총장은 산학협력단의 업무수행을 위하여 필요한 행정인원을 단장의 요청에 따라 산학협력단에 전보할 수 있다. 이 경우 전보된 자는 대학 직원의 신분을 유지한다.(개정 2025.7.24.)

④산학협력단은 자체 예산의 범위 내에서 필요한 직원, 연구원, 조교를 임용할 수 있으며, 이들의 임용기간, 보수, 근무조건 등에 관한 사항은 따로 정한다.(개정 2008.6.23.)

⑤대학의 장은 산학협력단의 단장과 협의하여 제1항의 규정에 의한 연구원 및 직원으로 하여금 당해 대학의 교육, 연구 그 밖의 사무를 담당하게 할 수 있다.

제5절 하부조직

제13조의2 (학교기업) ①산학협력단은 학생과 교원의 현장실습교육과 연구에 활용하고, 대학에서 개발된 기술을 민간 부문에 이전하여 사업화를 촉진하기 위하여 법 제36조에 따라 특정학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조·가공·수선·판매, 용역의 제공 등을 하는 부서(이하 "학교기업"이라 한다)를 둘 수 있다. 이 경우 그 사업활동으로 인하여 교육에 지장을 주거나 학생과 교직원에게 이용을 강제하여서는 아니 된다.(개정 2019.8.19.)

②학교기업의 수입은 산학협력단 회계의 수입으로 하되, 학교기업별로 구분하여 회계처리하여야 한다.

③학교기업의 설치·운영에 관한 사항은 관련법령에 따른다.(조신설 2008.6.23.)

제13조의3 (기술지주회사의 설립·운영) ①산학협력단은 법 제36조의2에 따라 단독으로 또는 다른 대학의 산학협력단과 공동으로 산학협력기술지주회사(이하 "기술지주회사"라 한다)를 설립할 수 있다.(개정 2019.8.19.)

②기술지주회사 설립 및 운영에 관한 사항은 관련법령 및 기술지주회사의 규정을 따른다.(조신설 2008.6.23. 개정 2014.5.1.)

제13조의4 (자회사의 설립 등) ①기술지주회사는 법 제36조의3에 따라 자회사를 설립할 수 있다.(개정 2019.8.19.)

②자회사의 설립 등에 관한 사항은 관련법령 및 기술지주회사의 규정을 따른다.(조신설 2008.6.23. 개정 2014.5.1.)

제13조의5(업무의 위탁) 산학협력단장은 기술지주회사 대표와 협의하여 다음 각 호의 업무를 기술지주회사에 위탁할 수 있다.

1. 산학협력단이 보유하거나 개발한 기술의 이전 및 사업화에 관한 업무
2. 교수창업에 관한 업무

[본조 신설 2025. 11. 18.]

제3장 재산 및 회계

제14조 (재산의 종류) 산학협력단은 다음 각 호의 재산을 설립시의 기본재산으로 하며, 그 자본금은 1억원으로 한다.(개정 2011.4.22.)

1. 출연재산

2. 국가, 지방자치단체, 국내외 개인 또는 단체로부터의 증여재산

3. 국가, 지방자치단체, 국내외 개인 또는 단체로부터의 출연금, 기부금 또는 보조금

제15조 (운영경비) 산학협력단의 사업 및 운영에 필요한 경비는 다음을 재원으로 한다.

1. 기본재산의 운용수익

2. 출연금·기부금·보조금

3. 사업수익

제16조 (재무관리의 제한) 산학협력단이 다음 각 호의 행위를 함에는 총장의 사전허가를 얻어야 한다.

1. 기본재산의 양도, 증여, 임대, 교환, 포기

2. 예산외 채무의 부담

3. 채권의 포기

제16조의2 (다른 사람을 위한 채무보증 등의 제한) 산학협력단은 다른 사람의 채무를 보증하거나 다른 사람을 위하여 담보를 제공하여서는 아니 된다.(조신설 2008.6.23.)

제17조 (회계기관) ①단장은 산학협력단 수입 및 지출에 관한 사무를 관리한다.

②단장은 산학협력단의 수입 및 지출의 집행기관으로 수입원 및 지출원을 두며, 사업의 규모에 따라 수입원 및 지출인을 동일인으로 할 수 있다. 다만, 대학 총장과 협의하여 대학 회계담당 부서에서 이를 대행할 수 있다.

제17조의2 (수입) 다음 각 호의 재원을 산학협력단의 수입으로 한다.(조신설 2008.6.23. 개정 2019.8.19.)

1. 국가 또는 지방자치단체로부터의 출연금 및 보조금

2. 산학연협력계약에 의한 수입금, 유가증권, 그 밖에 재산적 가치가 있는 물건

3. 산학연협력성과에 의한 수익금, 유가증권, 그 밖에 재산적 가치가 있는 물건

4. 산학연협력에 관하여 접수한 기부금품

5. 산학협력단이 설치한 학교기업으로부터의 운영 수입금

6. 기술지주회사로부터의 배당 및 그 밖의 수익금

7. 이자수입

8. 다른 대학이나 산업체 등이 활용하는 산학협력단 소유의 연구시설 및 장비에 대한 사용료

9. 기타 산학연협력사업 및 자산운용에 의한 수익금

제17조의3 (지출) 산학협력단은 다음 각 호의 지출을 할 수 있다.(조신설 2008.6.23. 개정 2019.8.19.)

1. 산학협력단의 관리·운영비

2. 산학연협력계약의 이행에 필요한 경비

3. 대학 시설·운영 지원비

4. 제17조의2 제2호부터 제7호까지의 재원 수입에 기여한 교직원 및 학생에 대한 보상금

5. 산학협력단이 설치한 학교기업의 운영비

6. 기술지주회사에 대한 출자

7. 산학연협력 관련 협의회 등의 사업비 및 운영 지원비

8. 지식재산권의 취득 및 관리업무의 수행에 필요한 경비

9. 기술이전 및 사업화 촉진 업무의 수행에 필요한 경비

10. 기타 산학협력단의 설립목적을 달성하기 위하여 필요한 경비

제18조 (회계연도) 산학협력단의 회계연도는 매년 3월 1일부터 익년 2월 말일까지로 한다.

제18조의2 (회계원칙과 재무제표) ①산학협력단의 소관에 속하는 모든 수입 및 지출은 이를 산학협력단의 회계에 계상한다.

②산학협력단의 회계는 그 수입과 지출, 재산의 증감 및 변동 상태가 명백히 나타나도록 하여야

한다.

③산학협력단의 회계는 산학협력에 관한 법령이나 산학협력에 관한 계약이 정하는 바에 의하여 재원별 또는 사업단위별로 별도의 계정을 두어 관리할 수 있다.

④산학협력단의 재무제표는 재무상태표, 운영계산서 및 현금흐름표로 한다. 다만, 산학협력단장이 필요하다고 인정하는 경우에 운영차익처분계산서(또는 운영차손처리계산서)를 추가적으로 작성할 수 있다.(개정 2024.10.23.)

⑤제1항 내지 제4항의 규정에 의한 회계처리 및 재무제표 작성에 관한 세부사항은 교육부의 「산학협력단회계처리규칙」에 따른다.(조신설 2008.6.23., 개정 2024.10.23.)

제19조 (예·결산서 제출) 단장은 매 사업년도 사업계획에 따라 법령에서 정한 기한내에 예·결산 보고서를 운영위원회의 심의를 거쳐 총장에게 제출하여야 한다.(개정 2019.8.19.)

제4장 보 칙

제20조 (보상금의 지급) ①산학협력단의 재원수입에 기여한 교직원 및 학생에 대하여 보상금을 지급할 수 있다.

②제1항의 보상금은 관련 법령에서 정하고 있는 최저 수준 이상을 지급하는 것을 원칙으로 하되, 수입금액의 정도, 지급대상자의 기여도 등을 참작하여 지급액을 달리하도록 한다.

③법령에서 정하고 있지 않은 사항에 대한 보상금의 범위 및 금액은 시행세칙으로 정한다.(조신설 2011.4.22.)

제21조 (비밀유지의무) 본 정관에서 규정한 제직에 있는 자 또는 있었던 자는 업무상 지득한 비밀을 누설하여서는 아니 된다.(개정 2011.4.22.)

제22조 (정관의 변경) 이 정관을 변경하고자 할 경우에는 운영위원회의 심의를 거쳐 대학의 규정 개정 절차에 따라 총장의 승인을 득한 후 행한다.(개정 2011.4.22., 2019.8.19.)

제23조 (해산) ①산학협력단이 정관의 목적을 달성할 수 없을 때에는 운영위원회의 심의를 거쳐 해산한다.(개정 2011.4.22.)

②해산은 총장의 승인으로 행한다.

③해산시의 잔여재산은 당해 대학에 귀속한다.

④해산시 단장은 총장이 달리 정하지 아니하는 한 청산업무를 수행한다.

제24조 (공고) ①다음의 사항은 공고하여야 한다.(개정 2011.4.22., 2019.8.19.)

1. 법령의 규정에 의한 공고사항

2. 변경등기사항 중 산학협력단의 명칭 및 사무소소재지에 관한 사항

3. 목적사업 및 수익사업을 수행함에 있어서 널리 일반인에게 알릴 필요가 있다고 단장이 인정한 사항

②제1항에 의거 공고하여야 할 사항은 중앙일간지에 공고한다.

부 칙

①(시행일) 이 정관은 2004년 3월 1일부터 시행한다.

②(경과조치) 1. 이 정관이 효력을 발생하기 전에 체결된 산학협력계약상의 권리·의무는 산학협력단이 승계한 것으로 본다.

2. 대학의 장은 이 정관의 효력발생시에 대학이 보유하고 있는 특허권 등의 지적재산권 가운

데 산학협력단의 업무수행에 필요하다고 인정하는 것에 대하여는 지체없이 이전절차를 이행한다.

부 칙(2007.3.29)

이 개정 정관(제13조제1항제1호)은 2007년 3월 29일부터 시행한다.

부 칙(2008.6.23.)

이 개정 정관(제3조, 제4조제2항제6호, 제7호, 제8호, 제9호, 제4조의2, 제4조의3, 제7조, 제8조, 제12조, 제13조제4항, 제13조의2, 제13조의3, 제13조의4, 제16조의2, 제17조의2, 제17조의3, 제18조의2)은 2008년 6월 23일부터 시행한다.

부 칙(2008.8.22.)

이 개정 정관(제13조제1항제1호)은 2008년 8월 22일부터 시행한다.

부 칙(2009.2.11.)

이 개정 정관(제13조제1항제1호)은 2009년 2월 11일부터 시행한다.

부 칙(2011.4.22.)

이 개정 정관(제3조제2항, 제13조제1항, 제14조, 제20조, 제21조, 제22조, 제23조, 제24조)은 2011년 4월 22일부터 시행한다.

부 칙(2011.5.18.)

이 개정 정관(제13조제1항제2호)은 2011년 5월 18일부터 시행한다.

부 칙(2012.3.1.)

이 개정 정관(제3조제1항)은 2012년 3월 1일부터 시행한다.

부 칙(2012.10.1.)

이 개정 정관(제13조제1항·2항)은 2012년 10월 1부터 시행하되, 제13조제1항은 2012년 9월 1일부터 소급 적용한다.

부 칙(2014.4.29.)

이 개정 정관은 2014년 5월 1일부터 시행한다.

부 칙(2017.10.11.)

이 개정 정관은 2017년 10월 11일부터 시행하되, 2017년 4월 28일부터 적용한다.

부 칙(2019.2.19.)

이 개정 정관은 2019년 2월 19일부터 시행하되, 2019년 3월 1일부터 적용한다.

부 칙(2019.8.19.)

이 개정 정관은 2019년 8월 19일부터 시행한다.

부 칙(2019.12.4.)

이 개정 정관은 2019년 12월 4일부터 시행한다.

부 칙(2020.12.14.)

이 개정 정관은 2020년 12월 14일부터 시행하되, 2021년 3월 1일부터 적용한다.

부 칙(2021.7.19.)

이 개정 정관은 2021년 7월 19일부터 시행하되, 2021년 7월 1일부터 적용한다.

부 칙(2024.10.23.)

이 개정 정관은 2024년 10월 23일부터 시행한다.

부 칙(2025.4.22.)

이 개정 정관은 2025년 4월 22일부터 시행하되, 2025년 1월 1일부터 적용한다.

부 칙(2025.7.24.)

이 개정 정관은 2025년 7월 24일부터 시행한다.

부 칙(2025.11.18.)

이 개정 정관은 2025년 11월 18일부터 시행한다.